

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 압류재산 권리분석 등 확인 불철저 및 이중수입 확인
업무 개선 필요
2. 소관부점 : 경기지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「국세징수법」(이하 “법”이라 한다) 제103조 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있고

조세채권관리처는 같은 세칙 제20조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획, 업무관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세기본법」 제2조 제6호에 따른 강제징수비는 「국세징수법」 중 강제징수와 관련된 재산의 압류, 보관, 운반과 매각에 든 비용(공매대행 수수료 및 해제수수료도 포함)을 말한다고 되어 있고

공매대행 해제 수수료는 「국세징수법 시행령」 제72조 및 같은 법령 시행규칙 제78조에 따라 공매진행 단계에 따라 수수료율을 차등하여 수취하고 있다.⁴⁵⁾

한편, 「국세징수법 시행규칙」 제78조 제3항에 따르면 공매대행의 의뢰를 받은 날부터 10일 이내에 관할 세무서장의 직권 또는 한국자산관리공사의 요구에 따라 공매대행의 의뢰가 해제된 경우 해당 수수료를 면제한다고 되어 있는데

이는 공매대행 수수료의 부담주체가 체납자이기 때문에 수수료를 부과하기에 앞서 수임단계에서 “10일 이내에” 충분한 검토를 거쳐 체납자에게 불요불급한 비용의 전가를 방지하라는 취지⁴⁶⁾이다.

(1) 압류재산 권리분석 업무 관련

한편, 공사 내규인 「압류재산 매각대행업무요강」 제11조 및 제12조에 따르면 위임기관으로부터 공매대행의뢰서를 접수하였을 때에는 체납자의 주소 또는 거소와 성명 등 기재사항과 첨부서류를 확인하여야 하고 재산의 공매가 불가능할 경우 공매대행의뢰를 반려할 수 있다고 되어 있고,

같은 요강 제 15조에 따르면 수임절차를 마친 압류재산의 경우에도 공매 대행 업무 착수 전에 압류재산의 소유자와 체납자 일치여부, 매각에 영향을 미치는 모든 권리의 존재여부 등을 확인하여야 한다고 되어 있다.

45) [공매대행 해제 수수료율 및 최저 수수료 기준]

구분	공매진행 단계	수수료율	최저수수료
해제 수수료	공매공고 전	0.6%	120,000원
	공매공고 후 매각결정 전	0.9%	180,000원
	매각결정 후 대금납부 전	1.2%	240,000원

46) 2017. 7. 1. 국세징수법 시행규칙 개정을 통해 체납자 보호를 위해 해당조문의 10일 면제 규정을 임의규정에서 강제규정으로 변경함

따라서, 공매대행의뢰서를 접수하였을 때에는 압류재산 현황과악 및 권리분석⁴⁷⁾ 등 수입 관련 업무를 철저히 하여 공사의 귀책으로 인해 불필요한 공매대행 해제수수료를 발생시켜 납세자에게 비용을 전가하지 않도록 유의하여야 한다.

(2) 이중수입 확인 업무 관련

또한, 압류재산 매각대행 업무 매뉴얼인 「업무편람」 p.39에 따르면 동일 채납자의 동일 재산(이중수입)을 수입할 때 “중복물건”이라고 정의하고 중복물건의 경우 과거 위임기관 또는 타 위임기관의 공매의뢰 이력을 확인 하여 이중매각을 방지하도록 안내하고 있는데

실무에서는 중복물건의 경우 [그림 3]과 같이 조세정리업무시스템 내 수입관리 화면에서 중복물건, 관련물건 등의 수입현황을 확인하고

[그림 3] 조세정리업무시스템 내 중복물건 확인 화면

“기재 생략”

47) 매각에 영향을 미치는 모든 권리(말소되지 아니하는 가등기, 가처분 등)의 존재 여부

①동일한 위임기관에서 먼저 수입된 물건이 있을 경우 공매대행 의뢰를 반려하고, ②다른기관 수입물건의 경우 수입 후 위임기관과 협의하여 물건보류 상태로 변경한 후 앞서 수입된 공매물건의 처리 결과에 따라 속행여부(앞서 수입한 물건이 해제될 경우 속행)를 결정하고 있다.

따라서, 공매대행 착수 전에 이중수입 여부를 확인하고 동일한 위임 기관의 이중수입은 수입단계에서 즉시 해지하여 강제징수비를 발생 시키지 말아야 하며, 다른 기관에서 수입한 이중수입은 보류물건으로 변경 후 선행 물건의 처리결과에 따라 속행하여 체납세액이 신속하게 회수될 수 있도록 노력하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경기지역본부 소관 압류재산의 공매진행 현황을 점검한 결과

(1) 압류재산 권리분석 업무 관련

2023. 6. 20. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-0000) ‘△△도 △△군 △△면 △△리 xxx-xx(건물, 토지)’의 경우 수입 당시 등기 사항전부증명서에 말소되지 아니하는 가등기(소유권이전청구권가등기)가 존재 하여 수입단계에서 위임기관과 협의 후 공매대행의뢰를 반려했어야 하나

가등기권 이전일⁴⁸⁾(부기등기) 기준으로 위임기관의 조세채권과 권리분석을 잘못하여 실익이 있다고 판단하였고 공매를 4회차까지 진행하였고, 2023. 11. 9. 4회차에서 최고가 낙찰자가 결정된 후

48) 소유권이전청구권 가등기의 경우 가등기권을 이전(부기등기)하더라도 권리분석 시 우선 순위 판단기준은 원 가등기의 접수일(본등기)을 기준으로 판단하여야 한다.

[그림 4]와 같이 2023. 11. 23. 가등기권자가 본등기신청으로 인하여 위임기관의 압류등기가 직권 말소되었고, 공매 역시 매각결정 취소되어 불필요한 강제징수비 3,098,020원을 발생시킨 사실이 확인되는 등

[그림 4] 0000-000000-000 가등기에 의한 본등기(갑구)

“기재 생략”

[표 16]과 같이 수임단계에서 압류재산의 권리분석 및 이중수입 여부확인이 미흡하여 불필요한 강제징수비를 발생시킨 15건(5,248,290원)이 확인되었다.

[표 16] 권리분석 및 압류재산 등으로 인한 공매대행 해제 현황

(단위 : 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	물건상태(사유)	강제징수비	비고
합계 : 15건(강제징수비 5,248,290원, 권리분석 불철저 2건, 이중수입 확인 불철저 13건)						
1	“기재 생략”			해제 (매각결정취소)	3,098,020	소유권이전청구권 가등기
2				해제 (매각결정불허)	1,577,600	소유권이전청구권 가등기
3				해제 (이중수입-중복)	314,140	해제수수료 발생
4				해제 (이중수입-관련)	121,890	해제수수료 발생

순번	위임기관	관리번호	체납자	물건상태(사유)	강제징수비	비 고
5	“기재 생략”			해 제 (이중수입-중복)	120,520	해제수수료 발생
6				해 제 (이중수입-중복)	3,120	송달료 발생
7				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
8				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
9				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
10				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
11				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
12				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
13				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
14				해 제 (이중수입-중복)	1,560	송달료 발생
15				해 제 (이중수입-관련)	520	송달료 발생

(2) 이중수입 물건 업무 처리 관련

한편, 상기 [표 16]의 사례 중 2023. 6. 12. ○○군청으로부터 수입한 체납자 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 압류재산(○○○○-○○○○○-○○○, 선행 압류재산) ‘△△도 △△군 △△면 △△리 산x-xx’의 경우

2024. 8. 6. 위임기관의 공매대행 일시 중지(체납액 일부납부)요청으로 공매 보류되었다가 2025. 7. 21. 공매재개 요청이 접수되었는데

내부 검토 과정에서 2025. 6. 30. 타 위임기관인 ○○세무서로부터 수입된 물건(○○○○-○○○○○-○○○, 후행 압류재산)을 확인하고 2025. 7. 29. 이중수입을 사유로 선행압류재산을 공매대행 해제하여 강제징수비(1,084,040원)를 발생 시킨 사실이 확인되었다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾

위 사례의 경우 후행하는 압류재산이 아닌 선행하는 압류재산을 해제함으로써 채납자가 부담할 필요가 없는 해제수수료(314,140원)가 발생하였는데

최근 3년간 12개 지역본부의 이중수입으로 인한 공매대행 해제 현황을 점검한 결과 [표 17]과 같이 불필요한 강제징수비를 발생시킨 326건이 확인되었다.

[표 17] 이중수입에 따른 공매해제 및 강제징수비 발생 현황⁵¹⁾

순번	지역본부	이중수입 건	비용발생 건	발생비율
----	------	--------	--------	------

“기재 생략”

49) 감정평가서의 경우 후행 압류재산 공매 진행 시 선행 압류재산의 감정평가서 활용승인(2025. 7. 21.)받아 추가비용이 발생하진 않았음

50) ○○군청의 공매물건(0000-000000-000) 담당자에게 수입해제 사유를 확인한 결과 수입한지 오래된 물건이라 수입해제를 하였으며, 해당 물건의 감정평가서는 ○○세무서의 공매물건(0000-000000-000)에서 활용하여 감정보용을 추가로 발생시키지 않았다고 답변하였음

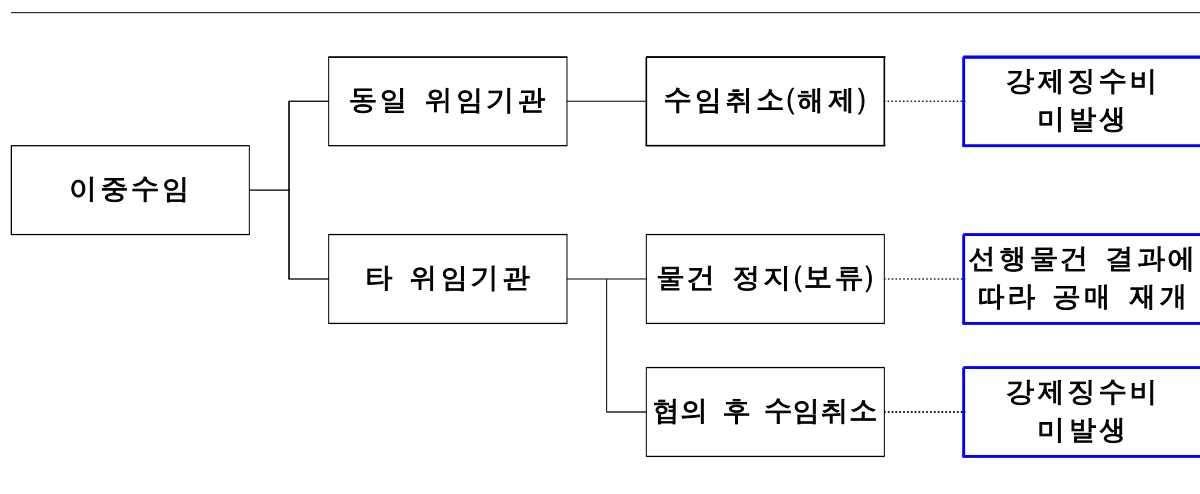
51) 이중수입 물건 처리와 관련된 절차마련을 위한 목적으로 2023. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.까지 12개 지역본부에서 이중수입으로 공매대행 해제한 2,086건에 대해서 점검함

(3) 이중수입 업무 처리절차 관련 업무편람 등 개선 필요

이중수입과 관련한 업무처리 방식은 압류재산 공매대행 업무편람 p.39에 기재되어 있으나 구체적인 업무처리 방식에 대해서는 기재되어 있지 않아 상기 [표 17]과 같이 지역본부별로 이중수입 물건을 해제하는 과정에서 강제징수비를 발생시키는 편차가 존재하는 것으로 확인되었다.

따라서, [그림 5]와 같이 편람 내 이중수입업무를 처리하는 방식을 보다 구체적으로 기재하여 업무처리 일관성 확보 및 불필요한 강제징수비 발생을 방지할 필요가 있다.

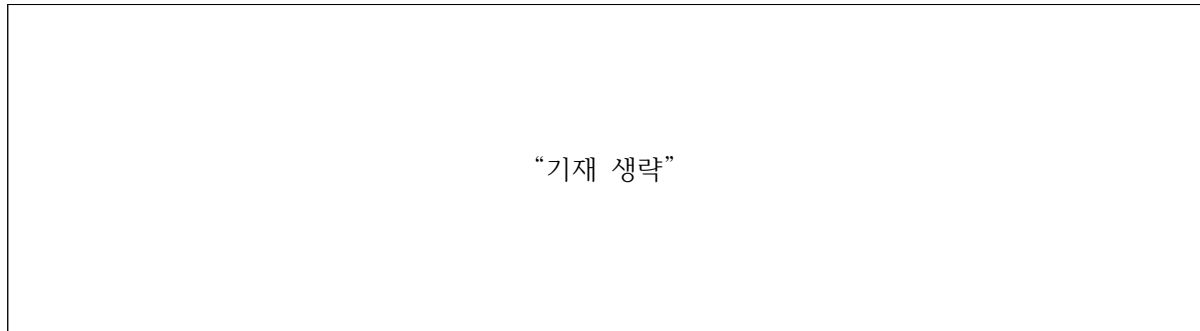
[그림 5] 이중수입 관련 업무 처리 방식



또한, [그림 6]과 같이 공매물건담당자가 수입업무 처리 시 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 조세정리업무시스템 내 중복물건 확인 기능의 구분방식을 동일기관의 이중수입물건(중복-동일기관)과 타기관 이중수입물건(중복-타기관)으로 변경할 필요가 있다.⁵²⁾

52) 이중수입물건을 수입 후 해제할 경우 불필요한 우편송달료 발생(공매대행통지서-공사 부담, 공매대행해제통지서-체납자부담)

[그림 6] 조세정리시스템 내 중복물건 확인화면



[소관부점 의견] 경기지역본부는 공매업무 진행 시 수입단계에서 공매재산의 확인 등 업무를 철저히 하겠다고 답변하였고, 조세채권관리처는 이중수입 업무 처리와 관련하여 편람과 전산을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 압류재산 공매집행 전에 수입단계에서 압류재산의 물건 상태확인, 권리분석 미흡으로 불필요한 강제징수비가 발생하는 사례가 없도록 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며, (주의)

조세채권관리처장은 이중수입 업무처리절차를 업무편람에 반영하고 조세정리업무시스템 내 이중수입 확인기능을 동일기관 이중수입과 타기관 이중수입으로 분류할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)